

情况、经济价值获取情况等。因此，对商标“反向混淆”侵权纠纷的处理，应当着重强调商标权保护的社会价值，在保障商标权利人优先权范围内，进一步寻求商标权人、在后使用者和社会公众之间的利益平衡。在本案中，随着被告后期的投资和经营，诉争商标显然已经在消费者心目中建立了稳定的联系，如果贸然采取苛刻的赔偿数额认定，不仅会打破这种双向的固定联系，增加公众的搜索成本，而且会需要商标权人在后期投入高昂的广告成本以挽回其消费市场。

三、商标“反向混淆”损害赔偿认定的考量因素

尽管商标“反向混淆”规制的目标是实现矫正正义的价值，但知识产权法价值的实现存在权利冲突、利益失衡等诸多现实障碍。而解决这一问题的关键是保护商标权人的合法权利，同时避免损害救济成为商标权人利益的寻租工具。即对在先商标权人是否构成权利滥用，是否有扩大市场运作的可能性，以及原被告的客观市场结构等因素予以考量。

(一)商标权人是否构成权利滥用

在认定商标是否构成“反向混淆”之前，应当根据禁止滥用权利的原则考虑原告的实际使用情况。如果商标权人属于囤积或注册商标而不使用者，则应将其排除在保护范围之外。如果商标权人属于正当行使商标权，而在后使用者未经商标权人同意而使用商标，则构成侵权。本案中，原告所注册商标在有效期内，并未构成权利滥用，而被告未经原告许可，使用近似商标，应承担侵权责任，赔偿原告损失。但由于原告未举证证明其受损情况，故法官在综合考虑各项因素下作出酌定处理。

(二)商标权人扩大市场经营的可能性

在某种程度上，在先商标权人的未来市场发展收益是不可预期的。如果采取“一刀切”的模式，过度保护这种预期利益，于在后使用者而言显然是不公平的，亦不利于市场竞争的良性发展。因此，法院在审理“反向混淆”案件时，应考察在先商标权人是否能够提供相关证据证明其市场推广计划因在后使用者的侵权行为而搁置或受到影响。如果未提供相关证据，而在后使用者却能

证明其具有更为可观的发展前景和商业实力，那么法院在认定损害赔偿时应予以考虑酌减赔偿数额。本案中，原告未提供相关证据证明因被告侵权导致其市场扩大受阻，反之，被告在“茶理王子”商标被宣告无效之前，已在江西形成稳定化的市场并在全国已有300余家加盟门店，还获得行业认可，已有一定的知名度。故其无需攀附原告商标的声誉傍名牌、搭便车，更无需借助原告的商标进行营销宣传以此获利。

(三)原被告所处客观市场格局的稳定性

商标不是简单的符号组合，相反它凝结了商标权人大量的经济成本以及行业商誉。因此，原告、被告所在的客观市场是否稳定，也是认定损害赔偿数额的重要因素。如果在商标权人提起“反向混淆”侵权诉讼之前，商标权人和在后使用者已经形成了稳定的市场，并且消费者也能够明确区分，那么在认定损害赔偿数额时也应适当酌减，否则将打破已经形成的客观稳定的市场格局，并折损社会公共利益。本案中被告的经营行为不会对原告的利益造成损失，亦不会误导消费者，损害消费者的利益。虽被告使用“茶理王子”标识的行为对原告专有商标“察理王子”构成商标侵权，但被告早已有稳定市场，并非在主观上故意侵犯原告对案涉商标专用权，实际也并未对原告造成损失，故虽构成侵权，但是在认定损害赔偿数额时应当予以酌减。

综上所述，“反向混淆”行为的判断最终的衡量标准仍是相关消费者是否会产生混淆，而这一主观因素的判断往往需要相关客观因素的把控，并在这些客观因素之间进行综合分析，以便得出公平合理的结论。因此，法官应基于个案情形，对商标权人权利滥用以及扩大市场运作的可能性进行考量，同时在不打破原被告的客观市场结构下作出裁决。

编写人：江西省赣州市中级人民法院 方际雄

江西省赣州市章贡区人民法院 李晓霞 钟君

因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷的 程序优化与“恶意”认定

——罗某、甲珠宝公司诉乙珠宝公司商标权侵权、
因恶意提起知识产权诉讼损害责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省深圳市罗湖区人民法院(2023)粤0303民初251号民事判决书

2. 案由: 商标权侵权纠纷(本诉)、因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷(反诉)

3. 当事人

原告(反诉被告): 罗某、甲珠宝公司

被告(反诉原告): 乙珠宝公司

【基本案情】

2019年2月21日, 罗某经注册取得第3××2号“Kx×L××”商标(以下简称案涉注册商标), 核定使用在第14类商品上, 包括首饰用小饰物等。2021年, 罗某成立甲珠宝公司, 生产、销售“吻爱”“Kx×L××”品牌珠宝, 罗某担任公司法定代表人。2014—2023年期间, 罗某、甲珠宝公司同时使用中文“吻爱”与英文“Kx×L××”标识对商品、品牌进行宣传, 主要推广渠道为个人微信朋友圈、店铺微信公众号、明星代言等。

乙珠宝公司持有“××A”系列注册商标。2016年7月17日, 乙珠宝公司完成“Kx×L××”系列情侣对戒的设计创作, 2017年3月该系列商品上市销

售。2018年6月7日，乙珠宝公司就“Kx×Lx×”系列情侣对戒的设计创作申请美术作品著作权登记，作品名称为《K××L××》。乙珠宝公司长期销售“K××Lx×”系列商品，商品标签上印有“Kx×L××”英文，同时显著标明“××A”注册商标。

罗某、甲珠宝公司诉称，乙珠宝公司在其销售的商品上使用“K××L××”标识，侵犯了其享有的注册商标专用权，应当承担停止侵权、赔偿损失(500万元)、赔礼道歉、消除影响的侵权责任。

乙珠宝公司反诉称，其公司对于“K×xL××”商品名称是正当使用，先于案涉注册商标的注册时间，罗某、甲珠宝公司系以不正当手段抢先注册其公司已经使用并具有知名度的商品名称，权利取得不正当。罗某、甲珠宝公司在明知无合法权利基础的情况下，提起本诉，构成恶意诉讼，应当承担赔礼道歉、消除影响、赔偿损失(10万元)的侵权责任。

【案件焦点】

1. 乙珠宝公司行使在先权利是否构成商标侵权；2. 罗某、甲珠宝公司是否构成恶意诉讼。

【法院裁判要旨】

广东省深圳市罗湖区人民法院经审理认为：在审理程序上，因恶意提起知识产权诉讼损害责任(以下简称恶意诉讼责任)能否以反诉形式提起，需要看与本诉存在的牵连关系。乙珠宝公司反诉的主要理由是罗某、甲珠宝公司的注册商标权利来源不正当，与本诉商标侵权纠纷之间既存在事实查明的牵连，亦存在法律适用的牵连，可以合并审理。在实体裁判上，首先，甲珠宝公司非涉案注册商标的注册人，亦未通过授权方式获取独立维权权利，并非本诉的适格原告。其次，关于商标侵权。我国实行商标权注册取得制，未注册商标难以等同注册商标获取法律保护。罗某虽自2014年起将“Kx×Lx×”标识使用在商品宣传上，但截至2019年2月21日，该标识属于未注册商标，不能依据现行商标法主张注册商标专用权，亦无法作为“他人未在中国注册的驰名商标”进行

保护。乙珠宝公司在商标注册前将“K×L××”登记为美术作品名称，并作为商品名称使用，实际销售该系列商品时显著标明“××A”注册商标，“K×L××”标识未起到识别商品来源的作用，不构成商标性使用。据此，罗某本诉主张不成立。最后，关于恶意诉讼。审查罗某是否恶意抢注商标后提起本诉，应当遵循主客观相结合的判断标准。一方面，罗某在品牌经营中使用“K×L××”标识的时间早于乙珠宝公司使用该商品名称的时间，“K×L××”亦是其珠宝品牌的英文翻译，罗某基于对该标识的长期使用在原使用范围内申请商标注册，不构成恶意抢注。另一方面，诉讼过程中未发现罗某、甲珠宝公司存在其他不法动机或恶意诉讼的行为表现，考虑到二者对于知识产权权属的认知情况与诉讼能力，难以认定其具有明知不具备相关权利基础而提起本诉的故意。至于庭前两次变更案由，是当事人对于请求权基础的选择，亦不宜认定为恶意诉讼。据此，乙珠宝公司的反诉主张不成立。

广东省深圳市罗湖区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条，《中华人民共和国商标法》第四十八条、第五十七条，及《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条、第五十四条、第六十七条、第一百四十五条之规定，判决如下：

- 一、驳回原告罗某的全部诉讼请求；
- 二、驳回反诉原告乙珠宝公司的全部诉讼请求。

宣判后，双方当事人均未上诉，一审判决已经生效。

【法官后语】

《最高人民法院民三庭关于恶意诉讼问题的研究报告》^①认为，恶意诉讼一般指故意以他人受到损害或获取不法利益为目的，无事实根据和正当理由而提起民事诉讼，致使相对人在诉讼中遭受损失的行为。审判实务中，知识产权恶

^①李剑：《最高人民法院民三庭关于恶意诉讼问题的研究报告》，载中国法学网，http://iolaw.cssn.cn/oldcolumn/11t/200404/t20040412_4589815.shtml，最后访问时间：2025年4月10日。

意诉讼多表现为权利人虽具有正当权利但滥用权利，或者虽在形式上享有相应权利，但因该权利获得基础缺乏正当性，实质上并无受保护的權利，却出于损害他人利益之目的，提起维权诉讼。知识产权恶意诉讼，不仅损害司法公信力与司法权威，更阻碍守法企业的技术创新、品牌培育、竞争机会，危害知识产权市场高质量发展。基于此，2011年，“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”被确定为三级案由列入《民事案件案由规定》。然而，实践中该案由的适用遇冷，笔者以为，一则与诉讼程序启动艰难、时效滞后有关，一则与“恶意”认定标准模糊有关。如何从程序优化与标准明晰“双管齐下”破解实务难题，即为本案探讨之意义所在。

一、诉讼程序优化

因有观点认为恶意诉讼责任系基于不同事实基础与法律关系，无法与本诉构成反诉关系，故恶意诉讼责任较少在本诉进行时以反诉形式提起，即使提起，也少有法院会同意受理。而考察我国恶意诉讼责任的司法历程、司法解释、立法趋势以及反诉法律规定，均赋予恶意诉讼责任在符合一定条件时可以作为反诉与本诉合并审理的正当性与合理性。

从司法经验与相关司法解释来看，2011年，恶意诉讼责任成为独立案由后，多地法院不再将其作为反诉受理。直至2021年6月3日，《最高人民法院关于知识产权侵权诉讼中被告以原告滥用权利为由请求赔偿合理开支问题的批复》（以下简称《批复》）明确，在知识产权侵权诉讼中，被告提交证据证明原告的起诉构成法律规定的滥用权利损害其合法权益，依法请求原告赔偿其因该诉讼所支付的合理的律师费、交通费、食宿费等开支的，人民法院依法予以支持。（2021）京0101民初9648号①、（2022）闽0526民初2706号②等案件的

①北京市东城区人民法院（2021）京0101民初9648号民事判决书，马某与某文化传媒有限公司因恶意提起知识产权与讼损害责任纠纷案，载中国裁判文书网，<https://wenshu.court.gov.cn/>，最后访问时间：2025年4月8日。下文同一出处案例不再标注。

②福建省德化县人民法院(2022)闽0526民初2706号民事判决书,福建省甲陶瓷有限公司、福建省乙陶艺有限公司等侵害商标权纠纷案,载中国裁判文书网,最后访问时间:2025年4月8日。

